



Nr. 95 Ministerbesprechung vom 4. August 1932, 11 Uhr

R 43 I/1457, S. 237–247

Anwesend: v. Gayl ¹, v. Neurath, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, v. Eltz-Rübenach, v. Braun; RKomPrIMin. Bracht; StS Planck, Grieser, Schlegelberger; MinDir. Ritter, Ernst; MinDirig. Schroetter; Oberst v. Bredow; MinR Flach, Walter; Protokoll: ORegR Thomsen (Punkt 1), MinR Wienstein und ORegR Krebs (Punkt 2).

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Butterzoll.
2. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit.

1. Butterzoll.

Ministerialdirektor Dr. Ritter berichtete über den bisherigen Verlauf der Verhandlungen mit der holländischen und dänischen Delegation. Er habe die Verhandlungen gemäß Instruktion des Reichskabinetts ² folgendermaßen eingeleitet:

Die bisherigen Zollkontingente sollen durch Einfuhrkontingente ersetzt werden. Valutaausgleichszuschläge sollen fortfallen ³. Es solle eine versuchsweise Regelung vereinbart werden, die nicht über das Jahr 1932 hinaus Geltung haben solle. Über die Höhe des neu zu vereinbarenden Zollsatzes und des Kontingentes habe die Delegation keine Instruktion erhalten, vielmehr freie Hand gehabt, so viel als möglich herauszuschlagen. Die holländische und dänische Delegation seien mit den ersten 3 Punkten einverstanden gewesen. Die Dänen hätten zu erkennen gegeben, daß sie auf ein großes Kontingent Wert legten, dagegen sich mit einem höheren Zoll abfinden würden. Umgekehrt ist die Einstellung der Holländer; demgemäß bewegen sich auch die Vorschläge der beiden Delegationen. Die Holländer schlagen ein Kontingent von 60 000 to zu einem Zollsatz von 50 RM vor, die Dänen ein Kontingent von 80 000 to zu einem Zollsatz von 75 RM. In der Chefbesprechung am 3. 8. ⁴ sei die Frage eines Einfuhrmonopols für Butter aufgeworfen worden. Diesen Gedanken habe die holländische Delegation abgelehnt. Die Verhandlungsmöglichkeiten seien nunmehr erschöpft. Die Delegationen stünden vor der Abreise. Es sei untunlich, daß die beiden Delegationen Berlin verließen, ohne daß ihnen von deutscher Seite ein Angebot gemacht würde. Wir würden uns sonst mit Recht dem Vorwurf aussetzen, wir hätten die Verhandlungen von vornherein nicht ernsthaft geführt. Ein

¹ In der Anwesenheitsliste ist hinter dem Namen des RIM vermerkt: „als Vorsitzender“. Der RK verbrachte in diesen Tagen einen kurzen Erholungsurlaub in Wallerfangen (Papen, Vom Scheitern einer Demokratie, S. 246).

² Vgl. Dok. Nr. 89.

³ Zur geltenden Regelung des Butterzolls und der Kontingentierung s. Anm. 6 zu Dok. Nr. 63.

⁴ Aufzeichnungen hierzu nicht bei den Akten der Rkei.

Abbruch der Verhandlungen unter solchen Umständen würde stimmungsmäßig⁵ einen überaus schlechten Eindruck auf Holland und Dänemark machen. Nach Abwägen aller Umstände, insbesondere der berechtigten Interessen der Landwirtschaft, komme er zu dem Ergebnis, daß man den beiden Delegationen einen Vorschlag auf der Grundlage machen soll: Einfuhrkontingent von 60 000 to zu einem Zollsatz von 75 RM. Mit Rücksicht auf die vertragliche Bindung mit Finnland⁶ war der obere Zollsatz von 100 RM bei den Verhandlungen von vornherein nicht zu vertreten.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* ruft die Verabredungen, die in Lausanne getroffen waren, ins Gedächtnis zurück; nämlich, daß unter keinen Umständen mehr Butter als bisher eingeführt werden dürfe und daß ein Zollsatz von 150 RM plus Valutazuschlag in Höhe von 50 RM angestrebt werden müsse⁷. Hiervon sei jetzt nicht mehr die Rede. Das Kabinett dürfe aber keine Verabredung treffen, die die Landwirtschaft schlechter als bisher stellt. Es handele sich um eine grundsätzliche Frage, die nicht nur ihn persönlich, sondern das ganze Kabinett angehe. An Hand von Zahlen erläuterte der Reichsminister die Besserstellung, die nach dem Stand der bisher geführten Verhandlungen Holland und Dänemark sowohl hinsichtlich des Zolles wie hinsichtlich des Kontingents genießen würden. Er halte den von ihm gemachten Vorschlag eines Einfuhrmonopols aufrecht. Auch der Valutazuschlag müsse beibehalten werden.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte demgegenüber aus, daß die deutsche Landwirtschaft nicht schlechter als bisher gestellt werden würde. Holland und Dänemark beteiligten sich zu etwa 54% an der Buttereinfuhr nach Deutschland. Es müsse aber die gesamte Buttereinfuhr in die Betrachtung mit einbezogen werden. Nicht weniger als 16 Länder hätten Anspruch auf ein Kontingent von 5000 to zu einem Zollsatz von 50 RM⁸. Wenn auch dieses Kontingent nicht von allen voll ausgenutzt würde, so bestünde doch die Möglichkeit, daß der freie Spielraum in Zukunft ausgenutzt würde, da eine Steigerungsfähigkeit der Einfuhr bei den meisten in Frage kommenden Ländern bestehe. Dies müsse durch die neuen Vereinbarungen verhindert werden.

Ministerialrat Walter macht darauf Ausführungen über den Umfang und den Ursprung der Buttereinfuhr im ersten Halbjahr 1932.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* formuliert darauf folgenden Vorschlag, der den beiden Delegationen vorgelegt werden solle: Einfuhrkontingent 50 000 to, Zollsatz 80 RM, Valutazuschlag (bei Dänemark) 50 RM.

Der *Reichswirtschaftsminister* erinnert an die vom Herrn Reichskanzler aufgestellten Richtlinien, die Verhandlungen mit Holland nicht scheitern zu lassen⁹. Er müsse sich daher gegen den Vorschlag des Reichsernährungsministers aussprechen, der von den beiden Delegationen sicher nicht akzeptiert werden könne. Es sei auch völlig unmöglich, den Valutazuschlag wieder in die Debatte zu werfen, nachdem die Verhandlungen unter der ausdrücklichen Voraussetzung begonnen haben, daß der Valutazuschlag in Zukunft nicht erhoben würde.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat zu erwägen, daß die von holländischer Seite befürchteten Schwierigkeiten sicherlich eintreten würden, auch wenn der von Ministerialdirektor Ritter zunächst zur Erörterung gestellte Vorschlag von beiden Delegationen abgelehnt würde. Es müsse daher erstrebt werden, mit den Holländern auf alle Fälle zu getrennten Verhandlungen zu kommen.

Ministerialdirektor Ritter betonte, daß den Delegationen getrennte Vorschläge nicht gemacht werden könnten, da man mit ihnen gemeinschaftlich verhandelte, doch müsse die Möglichkeit, später mit Holland separat zu verhandeln, offengelassen werden.

⁵ Vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 63.

⁶ Vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 63.

⁷ Zum Ergebnis der Verhandlungen, die der REM Ende Juni 1932 in Lausanne mit den dort anwesenden Kabinettsmitgliedern über den Butterzoll und andere Fragen der Agrareinfuhr geführt hatte, s. Dok. Nr. 46, P. 1, dort bes. Anm. 1.

⁸ Das Kontingent und der Zollsatz in genannter Höhe war deutscherseits im Jahre 1930 Finnland zugestanden worden. Der Anspruch der übrigen Länder beruhte auf ihren mit Dtlld. abgeschlossenen Handelsverträgen, die gegenseitige Meistbegünstigung vorsahen. Näheres dazu in Anm. 6 zu Dok. Nr. 63.

⁹ Vgl. Dok. Nr. 89, P. 1.

Nach einem vermittelnden Vorschlag des *Reichsministers des Auswärtigen* stellte der *Reichsminister des Innern* als Vorsitzender das Einverständnis des Kabinetts fest, daß die Verhandlung mit folgendem alternativen Vorschlag fortgesetzt werden sollten:

– a)

Einfuhrkontingent 50 000 to zu einem Zollsatz von 50 RM. Dabei solle eine Abnahmepflicht für das gesamte Kontingent ausgesprochen und der Vorschlag eines Einfuhrmonopols erneuert werden.

– b)

Einfuhrkontingent von 55 000 to, zu einem Zollsatz von 80 RM¹⁰.

2. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit dringend geboten sei. Zur Erreichung dieses Zieles beständen folgende Möglichkeiten, die sofort verwirklicht werden müßten:

– a)

Die Strafverfolgung werde durch die Einführung von Sondergerichten beschleunigt; Sondergerichte könnten auf Grund der Verordnung vom 6. Oktober 1931¹¹ eingeführt werden.

– b)

Die Strafen für unbefugtes Waffentragen¹² müßten verschärft werden.

– c)

Für diejenigen, welche ihre politischen Gegner mit der Waffe verletzten oder gar töteten, müsse die Todesstrafe eingeführt werden. Das Gnadenrecht müsse in diesen Fällen dem Reich übertragen werden.

Reichskommissar Dr. Bracht führte aus, daß die Polizei noch nicht restlos in objektivem Sinne arbeite. Das sei nicht zu verwundern, wenn man bedenke, daß die Polizei über 10 Jahre im Dienste der Weimarer Koalition, man könne wohl sagen, einseitig in erster Linie gegen Rechts vorgegangen sei. Sowohl an leitenden Posten im Preußischen Ministerium des Innern wie auch anderswo würden noch Revirements notwendig sein. Den Nationalsozialisten müsse er zum Ruhme nachsagen, daß sie bisher so gut wie keine Personalwünsche geäußert hätten.

Was die letzten Zwischenfälle in Oberschlesien und Kassel anlange, so habe er den Eindruck, daß sie von der Polizei stark übertrieben worden seien¹³.

¹⁰ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 163, P. 6.

¹¹ Es handelt sich um die VO des RPräs. „zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen“ vom 6.10.31 (RGBl. I, S. 537, 565), wodurch die RReg. ermächtigt war, „zur Aburteilung bestimmter strafbarer Handlungen in Bezirken, in denen ein Bedürfnis dafür hervortritt, Sondergerichte zu bilden“. Diese sollten „Gerichte der Länder“ sein, deren „Bezirke und Sitz“ von der RReg. nur „im Benehmen mit den Landesregierungen“ bestimmt werden konnten. Die RReg. war durch die VO außerdem ermächtigt, Vorschriften über die Zusammensetzung der Sondergerichte, ihre Zuständigkeit und das Verfahren zu erlassen.

¹² Unbefugter Waffenbesitz konnte bestraft werden auf Grund 1) des „Gesetzes über Schußwaffen- und Munition“ vom 12.4.28 (RGBl. I, S. 143) mit Gefängnis bis zu drei Jahren und/oder Geldstrafe; 2) des „Gesetzes gegen Waffenmißbrauch“ (betr. vornehmlich Hieb- und Stoßwaffen) vom 28.3.31 (RGBl. I, S. 77) mit Gefängnis bis zu einem Jahr und/oder Geldstrafe; 3) der VO des RPräs. „zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen“ vom 6.10.31 (RGBl. I, S. 537, 567), welche bestimmte: „Wer auf frischer Tat bei einem Verbrechen oder Vergehen betroffen wird, das mittels einer Waffe begangen ist oder dessen Strafbarkeit durch unbefugtes Führen einer Waffe oder unbefugtes Erscheinen mit einer Waffe begründet wird, ist in polizeiliche Haft zu nehmen, wenn dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist, und so lange festzuhalten, als diese Voraussetzung vorliegt.“; 4) der VO des RPräs. „zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens“ vom 9.12.31 (RGBl. I, S. 699, 742) mit Gefängnis nicht unter drei Monaten im Falle des unbefugten Erwerbs und Verkaufs, der unbefugten Vermittlung und Überlassung von Schuß- bzw. Hieb- und Stoßwaffen.

¹³ Zahlreiche Berichte über politische Gewaltakte (NSDAP und KPD) in der Zeit vom 1. bis 10.8.32 bei Horkenbach, S. 279 ff. Zu den Ereignissen in Nieder- und Oberschlesien vgl. Bessel, *Political Violence and the Rise of Nazism*, S. 85 ff., 90 ff.; einige Materialien hierzu auch in NL Luetgebrune 116–118. Zu den Vorgängen in Königsberg/Ostpr. (Bomben- und Revolverattentate, NS-Übergriffe gegen jüdische Geschäfte, Ermordung des kommun. Stadtverordneten Sauff) vgl. Gause, *Geschichte der Stadt Königsberg*, Bd. III, S. 114 ff.; Bessel, a.a.O., S. 87 ff.

Zu der von dem Reichsminister des Innern erwähnten Notverordnung wolle er sich noch Ergänzungsvorschläge vorbehalten. Vor allem halte er es für das beste, jetzt die Verordnung noch nicht zu erlassen. Wir befänden uns, wie er schon ausgeführt habe, in einer Übergangszeit, da die Exekutive noch nicht restlos objektiv im Sinne der Allgemeinheit arbeite.

Beklagen müsse er vor allem die einseitig parteiische Einstellung der Presse. Besonders die sogenannte Asphaltpresse berichte einseitig stets über angebliche nationalsozialistische Überfälle und Greuelthaten, verschweige jedoch kommunistische Übergriffe. Hiergegen vorzuschreiten müsse die gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden.

Für zweckmäßig halte er auch die Einführung der polizeilichen Haft durch Notverordnung. Die Bekämpfung der KPD werde dann leichter fallen.

Der *Reichsminister des Innern* vertrat die Auffassung, daß die Verordnung baldigst erlassen werden müsse. Gleichzeitig mit der Verkündung der Verordnung könnten vielleicht einige kommunistische Organisationen verboten werden.

Staatssekretär Dr. Schlegelberger begrüßte die Absicht, gegen alle politischen Straftaten rücksichtslos vorzugehen. Schon durch einfache gesetzgeberische Verbesserungen könnten den Strafverfolgungsbehörden Erleichterungen verschafft werden. Z. B. seien die Vorschriften über unerlaubten Waffenbesitz sehr zerstreut; sie müßten zusammengefaßt werden.

Er warne vor der Einführung der Todesstrafe für den Fall der Verletzung oder der Tötung eines Gegners im politischen Kampf. Eine Strafandrohung müsse ernst gemeint sein, d. h. die verhängte Strafe müsse stets vollstreckt werden. Er könne sich nicht denken, daß die in derartigen Fällen verhängte Todesstrafe stets vollstreckt werde.

Besser sei es, die Zuchthausstrafe für diese Fälle einzuführen.

Das Gnadenrecht könne unmöglich vom Reich ausgeübt werden. Eine derartige Vorschrift werde zu großen Schwierigkeiten führen.

Einen Vorzug der Sondergerichte erblickte er in der Besetzung durch Berufsrichter. Der Nachteil liege darin, daß Sondergerichte den Wunsch nach Erlaß von Amnestien förderten.

Oberst von Bredow führte aus, daß auch nach Auffassung des Reichswehrministeriums ein energisches Eingreifen gegen die Übergriffe im politischen Kampfe unbedingt geboten sei. Die Stimmung sowohl bei den Nationalsozialisten als auch beim Reichsbanner sei sehr erregt. Vielleicht könnten gewisse Strafvorschriften verschärft und die Aburteilung beschleunigt werden.

Reichskommissar Dr. Bracht teilte mit, es sei festgestellt worden, daß vielfach – namentlich im Ruhrgebiet – erhebliche Mengen von Waffen aus dem Ausland eingeführt worden seien. Es seien auf diesem Wege z. B. Revolver schon für 5 bis 6 Mark zu haben. Er schlage vor, den Waffenschmuggel und Waffenhandel schärfer zu beobachten und gegen Vergehen nachdrücklich einzuschreiten.

Staatssekretär Schlegelberger meinte, man könne bezüglich des Durchgreifens unterscheiden zwischen Maßnahmen der Polizei und der Justiz. Wenn Schwierigkeiten bestünden, daß die Polizei schärfere Anweisungen erhalte, so könnten doch die Justizbehörden z. B. in Preußen durch das Preußische Justizministerium angeregt werden, in den Fällen, in denen die Justizbehörden befaßt würden, mit möglichster Strenge vorzugehen.

Der *Reichsminister des Innern* stellte als Ergebnis der Aussprache fest, daß eine weitere Verordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung erforderlich erscheine. Über den notwendigen Inhalt bestehe im Kabinett noch nicht völlige Klarheit. Er schlage deswegen vor, daß der Inhalt der Verordnung von einem Ausschuß näher festgelegt werde, dem außer dem Reichsminister des Innern der Reichsminister der Justiz und der Reichswehrminister angehören sollten¹⁴. Im übrigen sollte nicht nur eine Verordnung erlassen, sondern gleichzeitig auch ein Programm für die weiteren Maßnahmen aufgestellt werden.

Das *Reichskabinett* war damit einverstanden.

¹⁴ Über die Arbeiten dieses Ausschusses nichts ermittelt. Zum Erlaß der VO s. Dok. Nr. 98.

Es wurde sodann noch die Frage erörtert, ob ein neuer Termin für eine allgemeine Waffenabgabe festgesetzt werden solle.

Staatssekretär Schlegelberger machte einen solchen Vorschlag und meinte, um einen größeren Erfolg zu erzielen, könnten vielleicht neutrale Stellen für die Abgabe bestimmt werden.

Reichskommissar Dr. Bracht und der *Reichsminister des Auswärtigen* äußerten übereinstimmend Bedenken wegen der Durchführbarkeit einer solchen Anordnung, weil erfahrungsgemäß eine Waffenabgabe kaum erzwungen werden könne. Die jetzige Situation würde auch insofern verschärft werden, als nur die ruhigeren Elemente einer solchen Anordnung folgen würden. Es würden also dann lediglich die Unruhestifter noch im Besitz von Waffen bleiben.

Zitierhinweis

Nr. 95 Ministerbesprechung vom 4. August 1932, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 344–349 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D95>